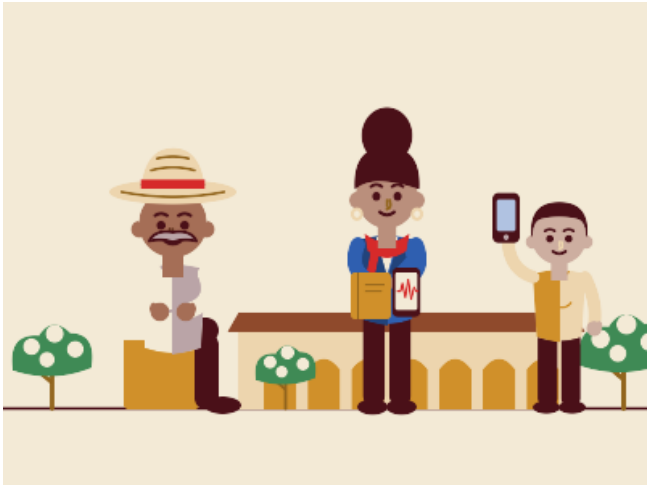
Panalivio

(Panalivio)

An international dance hit samples an old field recording of an Afro-Peruvian lament without credit, and the label says nobody can prove who sang it. A Lima copyright lawyer has fifteen days, a signature that is just a cross in a circle and a lost notebook to prove them wrong.



Spanish story

Don Anselmo Corzo oyó la canción por primera vez una tarde de mayo, sentado en un **cajón** a la puerta de su casa de El Carmen, en el celular de su bisnieto Yordi, un muchacho de diecinueve años con una chamba de repartidor y opiniones sobre todo. Se la puso porque estaba en todas partes: en las discotecas de Miraflores, en un anuncio de cerveza, en las listas de medio mundo. Se llamaba «Algodón», la firmaba un productor noruego que se hacía llamar Fjell y la publicaba una discográfica de Miami, Ondamar. Hacia el segundo cuarenta, detrás del bajo y de las palmas sintéticas, asomaba una voz vieja, rasposa, que cantaba un **panalivio**: «Ay, panalivio, panalivio, / blanco el algodón, negra mi pena; / la pena no pesa en la balanza, / pero el patrón la cobra entera».

Don Anselmo no se **inmutó**.

—Ese soy yo —dijo—. Fíjate en «pena»: ahí se me quiebra la voz. Mi papá la quebraba igualito.

Dos semanas después, Zoila Lévano, abogada especialista en propiedad intelectual, con oficina en San Isidro y una madre chinchana que nunca le perdonó que se hiciera limeña, estaba sentada en el patio de don Anselmo, rodeada de

© 2026 Ruthie D. Lyle, PhD. All rights reserved. Free for personal and classroom use.
Fiction: characters are invented; places and history are real.

mayores del pueblo que la miraban con una mezcla de esperanza y desconfianza. Les explicó cuánto cobraba, cuánto podía tardar aquello y qué podían perder. Doña Eduviges Ávalos, que hablaba por todos, contestó que ya habían perdido bastante. Don Anselmo firmó la **hoja de encargo** despacio: escribió su nombre con letra de escolar, porque había aprendido a escribir de grande, y debajo, por si acaso, dibujó su **marca** de siempre, una cruz dentro de un círculo.
—Así firmaba mi papá —dijo—. Y Corzo es con zeta, doctora, que todo el mundo me lo pone con ese.

La respuesta de Ondamar llegó en forma de **carta notarial**, firmada por el doctor Renzo Malpartida, socio de un estudio limeño con tres apellidos en la puerta. Decía así: «Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente sobre derecho de autor, mi representada manifiesta que la **grabación de campo** utilizada pertenece al **dominio público**, por tratarse de una expresión del folclor recogida en los años setenta por el investigador Halvard Lindqvist. Quien alegare derechos sobre la misma deberá acreditarlos documentalmente; si así no lo hiciere en el plazo de quince días, mi representada dará el asunto por concluido». Adjuntaba una fotocopia del permiso original, media página amarillenta: «Por la presente, el abajo firmante autoriza la grabación de su voz para fines de estudio». No había nombre. Solo una cruz dentro de un círculo.

Zoila reconoció la marca en el acto, y en el acto supo que no bastaba: una cruz la hace cualquiera. El resto del expediente era de manual. Muerto el investigador en 1998, nadie había reclamado nada; digitalizadas sus cintas por un archivo europeo, la discográfica había comprado una **licencia** por cuatro soles, y Fjell había hecho el resto. Hecha la ley, hecha la trampa, pensó. Pero la ley también tenía sus rincones. Aunque el panalivio fuera tan antiguo como los algodonales del valle y nadie pudiera reclamar la letra ni la melodía, la interpretación era otra cosa: esa voz, esa pausa, esa pena quebrada tenían dueño, y la ley protegía al intérprete con los llamados **derechos conexos**. El hecho de que nadie lo hubiera reclamado no lo convertía en dominio público. Lo difícil era demostrar que aquel dueño se llamaba Anselmo Corzo.

Volvió a El Carmen un sábado, con una grabadora y muchas preguntas. Don Anselmo la llevó hasta el borde del **algodonal** donde había trabajado cuarenta años y, mientras Yordi lo filmaba todo con el celular, se acordó del gringo: alto, colorado, con un español de libro y un cuadernito de tapas verdes donde lo apuntaba todo.
—Yo le pregunté para qué escribía tanto, si ya tenía la máquina —contó—. Y me

dijo que las palabras se las lleva el viento, que lo que no está escrito no existe. Ahí fue cuando le pedí que pusiera mi nombre.
—¿Y lo puso?
—Eso pregúnteselo al cuaderno, doctora.
Esa noche, en una fiesta de la familia, alguien sacó una **quijada** de burro y la hizo sonar contra la palma de la mano, otro se sentó en el cajón y don Anselmo, a los ochenta y ocho años, remató la noche con una **décima** improvisada sobre una abogada que venía de Lima a buscar papeles viejos.

El cuaderno no estaba en ninguna parte. El archivo europeo solo tenía las cintas; la universidad de Lindqvist, nada. Malpartida, entretanto, mandó un correo cortés y venenoso recordando que el plazo vencía el viernes. «El que calla otorga, doctora», le escribió Yordi aquella noche, «¿y si mandamos el video a la prensa? Un causa mío trabaja en un canal». «Como hagas eso», le contestó Zoila, «Ondamar tendrá la excusa perfecta para levantarse de la mesa». Su madre le habría dicho que a Dios rogando y con el mazo dando, y eso hizo: pidió una **prórroga** por escrito y, mientras tanto, siguió buscando hasta dar con la viuda del investigador, una señora de Uppsala que tardó cuatro días en responder y lo hizo en tres líneas. Los cuadernos de su marido los había donado hacía años a un museo del norte del Perú, el único que se los había pedido: el Museo Afroperuano de Zaña.

Zoila tomó el bus de la noche a Chiclayo y, de ahí, un colectivo hasta Zaña, un pueblo de iglesias en ruinas que la Unesco había reconocido en 2017 como sitio de memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana. En el museo la recibió Ovidio Chumpitaz, encargado del archivo, que le puso delante una caja con nueve **cuadernos de campo** de tapas verdes. Encontrado el de 1976, no hubo que buscar mucho. La letra era pequeña y ordenada, en un español de libro: «El Carmen, 14 de octubre. Anselmo Corso, cortador de algodón, unos cuarenta años. Canta un panalivio aprendido de su padre; quiebra la voz en la palabra pena, a propósito, como lo hacía su padre. No sabe escribir; firma con su marca, una cruz dentro de un círculo. Autoriza la grabación solo para estudio. Condición: si algún día se publicare, que se diga su nombre. Se lo he prometido». Leída la entrada dos veces, Zoila pidió una copia certificada y salió a la plaza a llorar un rato sin que nadie la viera.

La audiencia de **conciliación** se celebró en Lima, en una sala con vista al tráfico y un aire acondicionado que nadie sabía apagar. Malpartida, impecable, empezó por donde Zoila esperaba. Corso con ese no era Corzo con zeta; el apellido no figuraba en ningún registro con esa grafía; una cruz la hacía cualquiera; y el folclor, por

definición, era de todos. Además, el permiso existía y nadie lo había revocado.
—Como sigamos discutiendo de ortografía —dijo, sonriendo—, vamos a llegar a la Navidad.
Zoila esperó a que terminara. Luego puso sobre la mesa tres cosas: la copia certificada del cuaderno, la hoja de encargo con la cruz dentro del círculo y una memoria USB con el video de Yordi, en el que don Anselmo, a los ochenta y ocho años, quebraba la voz en la palabra pena exactamente donde la quebraba el hombre de 1976.

—¿Quién cantó? Don Anselmo. ¿Quién lo grabó? Un extranjero con permiso, y con una condición escrita de su puño y letra. ¿Quién cobró? Ustedes. Pueden decir que la ese no es una zeta; pueden decir que una cruz la hace cualquiera; pueden decir que el investigador ha muerto y que los muertos no declaran. Lo que no pueden decir es que, sin la voz de un hombre vivo, ese panalivio les habría hecho ganar un solo dólar. Aunque la canción sea un éxito en medio mundo, la voz es de don Anselmo. Y si quieren un argumento que no sea jurídico, ahí va uno: el Estado peruano pidió perdón al pueblo afroperuano en 2009, por resolución suprema. Ustedes no necesitan una resolución para hacer algo bastante más modesto. No pedimos caridad; pedimos un nombre, una firma y una deuda **saldada**.

Vista la prueba, no cabía discusión, y Malpartida, que era un abogado caro pero no un tonto, lo supo antes que nadie. Pidió un receso de diez minutos para hablar a solas con su cliente, una ejecutiva de Ondamar conectada desde Miami que llevaba toda la mañana con la cámara apagada, y el receso duró dos horas. Zoila salió al pasillo y llamó a El Carmen. Contestó Yordi, a gritos, porque estaba en plena chamba, en la moto, repartiendo balones de gas.
—¿Ganamos, doctora?
—Todavía no. Pásame a tu bisabuelo.
—Está durmiendo la siesta. Dice que lo despierte usted cuando haya plata o cuando haya noticias, pero que para lo demás no lo moleste.
Zoila se rio por primera vez en tres semanas. Era, pensó, la mejor definición del derecho que le habían dado nunca.

Firmado el **acuerdo transaccional**, la discográfica emitió un comunicado en inglés y en español: «Algodón» incluiría en adelante los créditos de don Anselmo Corzo, intérprete, y de la comunidad de El Carmen; una parte de las **regalías** pasadas y futuras iría a un fondo para la escuela de cajón del pueblo, administrado por los mayores. La cláusula que más le gustó a Zoila era la última, redactada por ella misma con un placer casi infantil: «Si la parte obligada incumpliere cualquiera

de las obligaciones aquí asumidas, quedará sin efecto la renuncia de la parte contraria a ejercer las acciones que le correspondieren». Quien faltare a su palabra, en otras palabras, volvería a la casilla de salida.

El 4 de junio, Día de la Cultura Afroperuana, que se celebra en el cumpleaños de Nicomedes Santa Cruz, Zoila volvió a El Carmen con el comunicado impreso. Había cajones en todas las puertas, festejo en la plaza y un sol tibio, raro en junio, que había vencido por una vez a la neblina. Don Anselmo leyó el papel con los lentes en la punta de la nariz, sin prisa, mientras Yordi grababa la escena por si salía algo histórico. No salió. Devolvió la hoja doblada en cuatro y se quedó mirando el algodonal.

—Está bien, doctora —dijo—. Pero lo han puesto con ese.

Zoila miró el papel. Corso. La discográfica había copiado el cuaderno con la fidelidad de un notario. Sacó el celular y escribió a Malpartida sin saludar: «Como no lo corrijan antes del lunes, le mando otra carta notarial». Don Anselmo, que leía por encima de su hombro, asintió con la cabeza, satisfecho por primera vez en todo el mes.

 · © 2026 Ruthie D. Lyle, PhD. All rights reserved. Free for personal and classroom use.
Fiction: characters are invented; places and history are real.

Spanish story with English translation

Don Anselmo Corzo oyó la canción por primera vez una tarde de mayo, sentado en un **cajón** a la puerta de su casa de El Carmen, en el celular de su bisnieto Yordi, un muchacho de diecinueve años con una chamba de repartidor y opiniones sobre todo. Se la puso porque estaba en todas partes: en las discotecas de Miraflores, en un anuncio de cerveza, en las listas de medio mundo. Se llamaba «Algodón», la firmaba un productor noruego que se hacía llamar Fjell y la publicaba una discográfica de Miami, Ondamar. Hacia el segundo cuarenta, detrás del bajo y de las palmas sintéticas, asomaba una voz vieja, rasposa, que cantaba un **panalivio**: «Ay, panalivio, panalivio, / blanco el algodón, negra mi pena; / la pena no pesa en la balanza, / pero el patrón la cobra entera».

Don Anselmo no se **inmutó**.

—Ese soy yo —dijo—. Fíjate en «pena»: ahí se me quiebra la voz. Mi papá la quebraba igualito.

Don Anselmo Corzo heard the song for the first time one afternoon in May, sitting on a cajón outside his house in El Carmen, on the phone of his great-grandson Yordi, a nineteen-year-old with a delivery job and opinions about everything. He played it for him because it was everywhere: in the Miraflores nightclubs, in a beer advert, on the charts of half the world. It was called "Algodón", it was signed by a Norwegian producer who went by the name of Fjell and released by a Miami label, Ondamar. Around the forty-second mark, behind the bass line and the synthetic handclaps, an old, rasping voice surfaced, singing a panalivio:

"Oh, panalivio, panalivio, / white is the cotton, black my sorrow; / sorrow weighs nothing on the scales, / but the boss charges for it in full."

Don Anselmo didn't bat an eyelid.

"That's me," he said. "Listen to 'pena': that's where my voice breaks. My dad broke it just the same."

Dos semanas después, Zoila Lévano, abogada especialista en propiedad intelectual, con oficina en San Isidro y una madre chinchana que nunca le perdonó que se hiciera limeña, estaba sentada en el patio de don Anselmo, rodeada de mayores del pueblo que la miraban con una mezcla de esperanza y desconfianza. Les explicó cuánto cobraba, cuánto podía tardar aquello y qué podían perder. Doña Eduviges Ávalos, que hablaba por todos, contestó que ya habían perdido bastante. Don Anselmo firmó la **hoja de encargo** despacio: escribió su nombre con letra de escolar, porque había aprendido a escribir de grande, y debajo, por si acaso, dibujó su **marca** de siempre, una cruz dentro de un círculo.

—Así firmaba mi papá —dijo—. Y Corzo es con zeta, doctora, que todo el mundo me lo pone con ese.

Two weeks later Zoila Lévano, an intellectual-property lawyer with an office in San Isidro and a mother from Chincha who never forgave her for turning into a Lima girl, was sitting in don Anselmo's yard, surrounded by village elders who looked at her with a mixture of hope and mistrust. She explained what she charged, how long it could take and what they stood to lose. Doña Eduviges Ávalos, who spoke for everyone, replied that they had already lost plenty. Don Anselmo signed the engagement letter slowly: he wrote his name in a schoolboy's hand, because he had learned to write as a grown man, and underneath, just in case, drew his usual mark, a cross inside a circle.
“That's how my dad signed,” he said. “And Corzo is with a z, doctor; everybody spells it with an s.”

La respuesta de Ondamar llegó en forma de **carta notarial**, firmada por el doctor Renzo Malpartida, socio de un estudio limeño con tres apellidos en la puerta. Decía así: «Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente sobre derecho de autor, mi representada manifiesta que la **grabación de campo** utilizada pertenece al **dominio público**, por tratarse de una expresión del folclor recogida en los años setenta por el investigador Halvard Lindqvist. Quien alegare derechos sobre la misma deberá acreditarlos documentalmente; si así no lo hiciere en el plazo de quince días, mi representada dará el asunto por concluido». Adjuntaba una fotocopia del permiso original, media página amarillenta: «Por la presente, el abajo firmante autoriza la grabación de su voz para fines de estudio». No había nombre. Solo una cruz dentro de un círculo.

Ondamar's answer came in the form of a formal notarized letter, signed by Dr Renzo Malpartida, a partner in a Lima firm with three surnames on the door. It read: “My client hereby states, pursuant to the provisions of current copyright legislation, that the field recording in question is in the public domain, as it is an expression of folklore collected in the 1970s by the researcher Halvard Lindqvist. Anyone claiming rights over it must prove them with documents; should they fail to do so within fifteen days, my client will consider the matter closed.” Attached was a photocopy of the original release, half a yellowing page: “I, the undersigned, hereby authorize the recording of my voice for study purposes.” There was no name. Only a cross inside a circle.

Zoila reconoció la marca en el acto, y en el acto supo que no bastaba: una cruz la hace cualquiera. El resto del expediente era de manual. Muerto el investigador en 1998, nadie había reclamado nada; digitalizadas sus cintas por un archivo europeo, la discográfica había comprado una **licencia** por cuatro soles, y Fjell había hecho el resto. Hecha la ley, hecha la trampa, pensó. Pero la ley también tenía sus rincones. Aunque el panalivio fuera tan antiguo como los algodonales del valle y nadie pudiera reclamar la letra ni la melodía, la interpretación era otra cosa: esa voz, esa pausa, esa pena quebrada tenían dueño, y la ley protegía al intérprete con los llamados **derechos conexos**. El hecho de que nadie lo hubiera reclamado no lo

convertía en dominio público. Lo difícil era demostrar que aquel dueño se llamaba Anselmo Corzo.

Zoila recognized the mark at once, and at once knew it wasn't enough: anyone can draw a cross. The rest of the file was textbook. With the researcher dead since 1998, nobody had claimed anything; once an archive in Europe had digitized his tapes, the label had bought a licence for next to nothing, and Fjell had done the rest. Every law has its loophole, she thought. But the law had its corners too. Even if the panalivio was as old as the valley's cotton fields and nobody could claim the words or the tune, the performance was another matter: that voice, that pause, that broken sorrow had an owner, and the law protected performers through what are called related rights. The fact that nobody had claimed it didn't turn it into public domain. The hard part was proving that the owner's name was Anselmo Corzo.

Volvió a El Carmen un sábado, con una grabadora y muchas preguntas. Don Anselmo la llevó hasta el borde del **algodonal** donde había trabajado cuarenta años y, mientras Yordi lo filmaba todo con el celular, se acordó del gringo: alto, colorado, con un español de libro y un cuadernito de tapas verdes donde lo apuntaba todo.

—Yo le pregunté para qué escribía tanto, si ya tenía la máquina —contó—. Y me dijo que las palabras se las lleva el viento, que lo que no está escrito no existe. Ahí fue cuando le pedí que pusiera mi nombre.

—¿Y lo puso?

—Eso pregúnteselo al cuaderno, doctora.

Esa noche, en una fiesta de la familia, alguien sacó una **quijada** de burro y la hizo sonar contra la palma de la mano, otro se sentó en el cajón y don Anselmo, a los ochenta y ocho años, remató la noche con una **décima** improvisada sobre una abogada que venía de Lima a buscar papeles viejos.

She went back to El Carmen one Saturday with a recorder and a lot of questions. Don Anselmo took her to the edge of the cotton field where he had worked for forty years and, while Yordi filmed it all on his phone, remembered the gringo: tall, ruddy, with textbook Spanish and a little green-covered notebook where he wrote everything down.

“I asked him why he wrote so much if he already had the machine,” he said. “And he told me words are carried off by the wind, that what isn't written down doesn't exist. That's when I asked him to put my name.”

“And did he?”

“You'll have to ask the notebook that, doctor.”

That night, at a family party, someone brought out a donkey's jawbone and rattled it against the palm of his hand, someone else sat down on the cajón, and don Anselmo, at eighty-eight, rounded off the night with an improvised décima about a lawyer who came from Lima looking for old papers.

El cuaderno no estaba en ninguna parte. El archivo europeo solo tenía las cintas; la universidad de Lindqvist, nada. Malpartida, entretanto, mandó un correo cortés y venenoso recordando que el plazo vencía el viernes. «El que calla otorga, doctora», le escribió Yordi aquella noche, «¿y si mandamos el video a la prensa? Un causa mío trabaja en un canal». «Como hagas eso», le contestó Zoila, «Ondamar tendrá la excusa perfecta para levantarse de la mesa». Su madre le habría dicho que a Dios rogando y con el mazo dando, y eso hizo: pidió una **prórroga** por escrito y, mientras tanto, siguió buscando hasta dar con la viuda del investigador, una señora de Uppsala que tardó cuatro días en responder y lo hizo en tres líneas. Los cuadernos de su marido los había donado hacía años a un museo del norte del Perú, el único que se los había pedido: el Museo Afroperuano de Zaña.

The notebook was nowhere to be found. The European archive only had the tapes; Lindqvist's university, nothing. Meanwhile Malpartida sent a polite, poisonous email reminding her that the deadline expired on Friday. “Silence means consent, doctor,” Yordi wrote to her that night. “What if we send the video to the press? A mate of mine works at a TV channel.” “You do that,” Zoila replied, “and Ondamar will have the perfect excuse to walk away from the table.” Her mother would have told her that God helps those who help themselves, and that is what she did: she asked for an extension in writing and, in the meantime, kept looking until she tracked down the researcher's widow, a lady in Uppsala who took four days to answer and did so in three lines. She had donated her husband's notebooks years ago to a museum in the north of Peru, the only one that had asked for them: the Afro-Peruvian Museum in Zaña.

Zoila tomó el bus de la noche a Chiclayo y, de ahí, un colectivo hasta Zaña, un pueblo de iglesias en ruinas que la Unesco había reconocido en 2017 como sitio de memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana. En el museo la recibió Ovidio Chumpitaz, encargado del archivo, que le puso delante una caja con nueve **cuadernos de campo** de tapas verdes. Encontrado el de 1976, no hubo que buscar mucho. La letra era pequeña y ordenada, en un español de libro: «El Carmen, 14 de octubre. Anselmo Corso, cortador de algodón, unos cuarenta años. Canta un panalivio aprendido de su padre; quiebra la voz en la palabra pena, a propósito, como lo hacía su padre. No sabe escribir; firma con su marca, una cruz dentro de un círculo. Autoriza la grabación solo para estudio. Condición: si algún día se publicare, que se diga su nombre. Se lo he prometido». Leída la entrada dos veces, Zoila pidió una copia certificada y salió a la plaza a llorar un rato sin que nadie la viera.

Zoila took the night bus to Chiclayo and, from there, a shared taxi to Zaña, a town of ruined churches that UNESCO had recognized in 2017 as a site of memory of slavery and African cultural heritage. At the museum she was met by Ovidio Chumpitaz, the

archivist, who set before her a box holding nine green-covered field notebooks. Once the 1976 one was found, there was not much searching to do. The handwriting was small and neat, in textbook Spanish: “El Carmen, 14 October. Anselmo Corso, cotton cutter, about forty years old. Sings a panalivio learned from his father; breaks his voice on the word pena, deliberately, as his father did. Cannot write; signs with his mark, a cross inside a circle. Authorizes the recording for study only. Condition: should it ever be published, his name must be given. I have promised him.” Having read the entry twice, Zoila asked for a certified copy and went out to the square to cry for a while where nobody could see her.

La audiencia de **conciliación** se celebró en Lima, en una sala con vista al tráfico y un aire acondicionado que nadie sabía apagar. Malpartida, impecable, empezó por donde Zoila esperaba. Corso con ese no era Corzo con zeta; el apellido no figuraba en ningún registro con esa grafía; una cruz la hacía cualquiera; y el folclor, por definición, era de todos. Además, el permiso existía y nadie lo había revocado.
—Como sigamos discutiendo de ortografía —dijo, sonriendo—, vamos a llegar a la Navidad.
Zoila esperó a que terminara. Luego puso sobre la mesa tres cosas: la copia certificada del cuaderno, la hoja de encargo con la cruz dentro del círculo y una memoria USB con el video de Yordi, en el que don Anselmo, a los ochenta y ocho años, quebraba la voz en la palabra pena exactamente donde la quebraba el hombre de 1976.

The conciliation hearing was held in Lima, in a room overlooking the traffic with an air conditioner nobody knew how to switch off. Malpartida, immaculate, began exactly where Zoila expected. Corso with an s was not Corzo with a z; the surname appeared in no register with that spelling; anyone could draw a cross; and folklore, by definition, belonged to everyone. Besides, the release existed and nobody had revoked it.
“If we keep arguing about spelling,” he said with a smile, “we'll still be here at Christmas.”
Zoila waited for him to finish. Then she put three things on the table: the certified copy of the notebook, the engagement letter with the cross inside the circle, and a USB stick with Yordi's video, in which don Anselmo, at eighty-eight, broke his voice on the word pena exactly where the man of 1976 had broken it.

—¿Quién cantó? Don Anselmo. ¿Quién lo grabó? Un extranjero con permiso, y con una condición escrita de su puño y letra. ¿Quién cobró? Ustedes. Pueden decir que la ese no es una zeta; pueden decir que una cruz la hace cualquiera; pueden decir que el investigador ha muerto y que los muertos no declaran. Lo que no pueden decir es que, sin la voz de un hombre vivo, ese panalivio les habría hecho ganar un solo dólar. Aunque la canción sea un éxito en medio mundo, la voz es de don Anselmo. Y si quieren un argumento que no sea jurídico, ahí va uno: el Estado

peruano pidió perdón al pueblo afroperuano en 2009, por resolución suprema. Ustedes no necesitan una resolución para hacer algo bastante más modesto. No pedimos caridad; pedimos un nombre, una firma y una deuda **saldada**.

> *“Who sang? Don Anselmo. Who recorded it? A foreigner with permission, and with a condition written in his own hand. Who got paid? You did. You can say that an s is not a z; you can say that anyone can draw a cross; you can say that the researcher is dead and the dead don't testify. What you cannot say is that, without the voice of a living man, that panalivio would have earned you a single dollar. Even if the song is a hit across half the world, the voice belongs to don Anselmo. And if you want an argument that isn't a legal one, here it is: the Peruvian State apologized to the Afro-Peruvian people in 2009, by supreme resolution. You don't need a resolution to do something a good deal more modest. We are not asking for charity; we are asking for a name, a signature and a debt paid in full.”*

Vista la prueba, no cabía discusión, y Malpartida, que era un abogado caro pero no un tonto, lo supo antes que nadie. Pidió un receso de diez minutos para hablar a solas con su cliente, una ejecutiva de Ondamar conectada desde Miami que llevaba toda la mañana con la cámara apagada, y el receso duró dos horas. Zoila salió al pasillo y llamó a El Carmen. Contestó Yordi, a gritos, porque estaba en plena chamba, en la moto, repartiendo balones de gas.
—¿Ganamos, doctora?
—Todavía no. Pásame a tu bisabuelo.
—Está durmiendo la siesta. Dice que lo despierte usted cuando haya plata o cuando haya noticias, pero que para lo demás no lo moleste.
Zoila se rio por primera vez en tres semanas. Era, pensó, la mejor definición del derecho que le habían dado nunca.

> *With the evidence before them, there was no arguing, and Malpartida, who was an expensive lawyer but no fool, knew it before anyone else. He asked for a ten-minute recess to speak privately with his client, an Ondamar executive joining from Miami who had kept her camera off all morning, and the recess lasted two hours. Zoila went out into the corridor and called El Carmen. Yordi answered, shouting, because he was in the middle of his shift, on his motorbike, delivering gas cylinders.*
> *“Did we win, doctor?”*
> *“Not yet. Put your great-grandfather on.”*
> *“He's having his nap. He says you can wake him up when there's money or when there's news, but not to bother him for anything else.”*
> *Zoila laughed for the first time in three weeks. It was, she thought, the best definition of the law anyone had ever given her.*

Firmado el **acuerdo transaccional**, la discográfica emitió un comunicado en inglés y en español: «Algodón» incluiría en adelante los créditos de don Anselmo

Corzo, intérprete, y de la comunidad de El Carmen; una parte de las **regalías** pasadas y futuras iría a un fondo para la escuela de cajón del pueblo, administrado por los mayores. La cláusula que más le gustó a Zoila era la última, redactada por ella misma con un placer casi infantil: «Si la parte obligada incumpliere cualquiera de las obligaciones aquí asumidas, quedará sin efecto la renuncia de la parte contraria a ejercer las acciones que le correspondieren». Quien faltare a su palabra, en otras palabras, volvería a la casilla de salida.

Once the settlement agreement was signed, the label issued a statement in English and Spanish: from now on “Algodón” would credit don Anselmo Corzo as performer, and the community of El Carmen; a share of past and future royalties would go to a fund for the village's cajón school, run by the elders. The clause Zoila liked best was the last one, which she had drafted herself with almost childish pleasure: “Should the obligated party fail to comply with any of the obligations undertaken herein, the other party's waiver of any actions to which it may be entitled shall be rendered void.” Whoever broke their word, in other words, would be back to square one.

El 4 de junio, Día de la Cultura Afroperuana, que se celebra en el cumpleaños de Nicomedes Santa Cruz, Zoila volvió a El Carmen con el comunicado impreso. Había cajones en todas las puertas, festejo en la plaza y un sol tibio, raro en junio, que había vencido por una vez a la neblina. Don Anselmo leyó el papel con los lentes en la punta de la nariz, sin prisa, mientras Yordi grababa la escena por si salía algo histórico. No salió. Devolvió la hoja doblada en cuatro y se quedó mirando el algodonal.

—Está bien, doctora —dijo—. Pero lo han puesto con ese.

Zoila miró el papel. Corso. La discográfica había copiado el cuaderno con la fidelidad de un notario. Sacó el celular y escribió a Malpartida sin saludar: «Como no lo corrijan antes del lunes, le mando otra carta notarial». Don Anselmo, que leía por encima de su hombro, asintió con la cabeza, satisfecho por primera vez en todo el mes.

On 4 June, Afro-Peruvian Culture Day, celebrated on the birthday of Nicomedes Santa Cruz, Zoila went back to El Carmen with the statement printed out. There were cajones in every doorway, festejo in the square and a mild sun, rare in June, that had for once beaten the coastal mist. Don Anselmo read the paper with his glasses on the tip of his nose, unhurried, while Yordi filmed the scene in case something historic happened. Nothing did. He handed back the sheet folded in four and sat looking at the cotton field.

“That's fine, doctor,” he said. “But they've spelled it with an s.”

Zoila looked at the paper. Corso. The label had copied the notebook with a notary's fidelity. She took out her phone and wrote to Malpartida without a greeting: “If you don't correct it before Monday, I'm sending you another notarized letter.” Don Anselmo, who was reading over her shoulder, nodded, satisfied for the first time all month.

Key vocabulary

el cajón – cajón, Afro-Peruvian box drum (the player sits on it)	**el algodonal** – cotton field
el panalivio – panalivio, Afro-Peruvian lament song from the time of slavery	**la quijada** – donkey's jawbone used as a percussion instrument
inmutarse – to show emotion, to bat an eyelid (usually negative: no se inmutó)	**la décima** – décima, ten-line octosyllabic stanza, often improvised
la marca – mark (here a sign used as a signature)	**la prórroga** – extension (of a deadline)
la hoja de encargo – engagement letter (client's contract with a lawyer)	**el cuaderno de campo** – field notebook
la carta notarial – formal letter delivered through a notary (Peru), legal notice	**la conciliación** – conciliation, out-of-court settlement procedure
la grabación de campo – field recording	**saldar** – to settle, pay off (a debt)
el dominio público – public domain	**el acuerdo transaccional** – settlement agreement
la licencia – licence (permission to use a work)	**la regalía** – royalty (payment for use of a work)
los derechos conexos – related rights (of performers and producers)	

© 2026 Ruthie D. Lyle, PhD. All rights reserved. Free for personal and classroom use.

Fiction: characters are invented; places and history are real.

Comprehension quiz

Circle the best answer. The answer key is on the last page.

1. ¿Qué sostenía la carta notarial de la discográfica?

a) Que don Anselmo había vendido sus derechos en los años setenta
b) Que la canción de Fjell no usaba ninguna grabación antigua
c) Que la grabación era folclor de dominio público y que nadie había acreditado derechos sobre ella
d) Que el investigador seguía vivo y era el único dueño de la cinta

2. ¿Por qué piensa Zoila que la marca del permiso «no bastaba», aunque la reconoce?

a) Porque don Anselmo ya no firmaba con esa marca
b) Porque el permiso era una fotocopia y no tenía valor legal
c) Porque una cruz la puede hacer cualquiera y hacía falta algo que la uniera al nombre de don Anselmo
d) Porque la marca estaba en la carta de Malpartida y no en el permiso

3. ¿Qué revela la reacción final de don Anselmo («Pero lo han puesto con ese»)?

a) Que para él lo importante no es la fama ni el dinero, sino que se respete su nombre
b) Que no ha entendido el comunicado
c) Que quiere demandar también a Zoila
d) Que está decepcionado con el dinero del acuerdo

4. Zoila pide «una deuda saldada». ¿Qué significa «saldada» aquí?

a) Aplazada para más adelante
b) Calculada por un notario
c) Perdonada sin pagar
d) Pagada por completo

5. ¿Qué detalle del cuaderno de 1976 coincide con el video que graba Yordi y con lo que dijo don Anselmo al oír la canción?

a) Que quiebra la voz en la palabra «pena», como hacía su padre
b) El precio que pagó Lindqvist por la grabación
c) El nombre del productor noruego
d) Que la canción se grabó en Zaña

Writing practice

You are Zoila. Write the closing statement (8-10 sentences) you would give at a hearing for another singer whose voice was used without credit. Use at least one rhetorical device (anaphora, a rhetorical question answered by you, or a group of three), one absolute construction (Vista la prueba, Firmado el contrato…) and one 'aunque' or 'el hecho de que' that grants a fact but treats it as irrelevant. Start like this: «¿Quién compuso la melodía? Nadie lo sabe. ¿Quién la cantó? …»

Answer in Spanish. Try to use at least three words from the vocabulary list.

Answer key

1. **c)** Que la grabación era folclor de dominio público y que nadie había acreditado derechos sobre ella

2. **c)** Porque una cruz la puede hacer cualquiera y hacía falta algo que la uniera al nombre de don Anselmo

3. **a)** Que para él lo importante no es la fama ni el dinero, sino que se respete su nombre

4. **d)** Pagada por completo

5. **a)** Que quiebra la voz en la palabra «pena», como hacía su padre

© 2026 Ruthie D. Lyle, PhD. All rights reserved. Free for personal and classroom use.